

1500178-22.2019.8.26.0546

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Raquel Campos Pinto Tilkian Neves

Comarca: Mogi-Mirim

Foro: Foro de Mogi Mirim

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 01/02/2022

... - Admissibilidade Nos casos de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei n. 11.343/06) é perfeitamente admissível a elevação da pena-base com base na quantidade e variedade mais nociva do tóxico apreendido, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos. Cálculo da Pena - Tráfico de entorpecentes - Agente reincidente - Inaplicabilidade da redução da pena prevista no art. 33, § 4º, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Mirim

Foro de Mogi Mirim

4ª Vara

Rua Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, Mogi Mirim-SP - cep 13800-221

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500178-22.2019.8.26.0546 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500178-22.2019.8.26.0546

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2153830/2019 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 5448419 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 2287/19/316 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 2153830 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 2287/19/316 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 2153830 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 2287/19/316 - DEL.POL.MOGI-MIRIM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAN BRUNO SABINO FERNANDES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Raquel Campos Pinto Tilkian Neves

Vistos.

WILLIAN BRUNO SABINO FERNANDES, qualificado nos autos às fls. 20, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso nas penas do artigo 33, caput, c.c. art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06 (aditamento da denúncia fls. 104) , porque no dia 24 de maio de 2019, por volta das 14:45 horas, à Rua

Vereador Estanislau Dias, 296 - Vila Dias, nesta comarca e cidade Mogi Mirim, guardava e trazia consigo, para fins de tráfico, 11 porções de cocaína na forma de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Narra a peça acusatória que os policiais estavam em patrulhamento quando avistaram o acusado saindo de um pasto em atitude suspeita. Em abordagem, verificaram que o acusado portava um pote plástico contendo 11 porções de crack e a quantia de R\$210,00 em dinheiro.

Narra a denúncia que o crime ocorreu em local que se enquadra no quanto previsto pelo artigo 40, inciso III, da lei 11.343/06.

A denúncia foi recebida em 28 de junho de 2019 (fls. 76/78).

Citado (fls. 124), o réu ofereceu defesa preliminar à fl. 146/149, mediante advogado constituído.

Não identificadas hipóteses de absolvição sumária, foi mantido o recebimento da denúncia, designando-se audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 154/155).

Termo de audiência acostado às fls. 189. Durante a instrução foram inquiridas duas testemunhas comuns e, ao final, o réu foi interrogado.

Laudo pericial de fls. 236/240, informando que o acusado era plenamente capaz no momento dos fatos.

Em alegações finais, o Representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal com a condenação do réu pela prática do crime de tráfico de entorpecentes nos exatos termos da denúncia, vez que autoria e materialidade restaram comprovadas.

A defesa do acusado, por sua vez, pugnou pela desclassificação do crime imputado para o quanto descrito no artigo 28, §2º, da Lei 11.343/06. Sustentou que há contradições no conjunto probatório de forma a impedir um decreto condenatório. Requer subsidiariamente o não reconhecimento da causa de aumento prevista pelo artigo 40, inciso III, da referida lei.

É o relatório.

DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade dos fatos está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 04, pelo boletim de ocorrência de fls. 20/21, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 24, e pelo auto de constatação preliminar da droga de fls. 25, pelo laudo e local às fls. 93/97. pelo laudo toxicológico definitivo às fls. 98/100, laudo de insanidade mental às fls. 236/240, bem como pela prova oral produzida em juízo e durante a lavratura do inquérito.

A autoria, por seu turno, que já se revelava durante a instrução do inquérito policial, também restou confirmada após a colheita da prova oral sob o crivo do contraditório.

A testemunha Adriano Riquena Costa, policial militar, estava em patrulhamento pelo local dos fatos, um local conhecido por ser ponto de tráfico de drogas, quando contou que visualizou o acusado saindo do mato em atitude suspeita, o que motivou a abordagem sendo que em sua bermuda foi localizado um pote contendo 11 porções de crack e certa quantia em dinheiro. O acusado justificou dizendo que era para uso e que o dinheiro seria proveniente de seu serviço.

A testemunha Silvio Cesar dos Santos Besteti, policial militar, contou que enquanto patrulhava por local conhecido pelo tráfico de drogas, avistou o acusado saindo de um terreno. Relatou que em abordagem encontrou R\$210,00 em dinheiro e um pote contendo 11 porções de crack. O acusado justificou falando que o dinheiro era de um serviço que havia feito e que a droga era pra uso pessoal. Comentou que o acusado demonstrava estar sob efeito de entorpecente.

Em seu interrogatório o réu negou a prática de tráfico de drogas. Alegou que a estava usando a droga no pasto quando foi encontrado pelos policiais. Ressaltou que a droga não estava num pote e sim em sua carteira. Relatou ter feito um trabalho de pintor para o seu cunhado e que ele lhe pagou aquele valor pela manhã, porém, depois de brigar com a mulher, saiu para usar a droga. Ressaltou que havia saído de uma clínica de tratamento para drogaditos cerca de 03 meses antes dos fatos.

Como se pode ver, o depoimento do acusado é desconstruído pelo depoimento prestados

pelos policiais, bem como pelas demais provas coligidas nos autos. Cumpre frisar que as testemunhas são policiais militares, não havendo motivo específico para se duvidar de sua credibilidade. Na atuação do ofício como agentes da lei deve-se presumir, ao menos até prova em contrário (que não existe no caso dos autos,) que as testemunhas agiram dentro de seus direitos e deveres. Em verdade, os relatos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante tornam certa a participação do acusado no crime a ele imputado. Não bastasse, o contexto flagrancial permite a certeza visual do crime, em razão da direta constatação da ação, valendo, lembrar, que o flagrante delito conduz à irrefutabilidade das provas sobre a autoria, permitindo a adequada incidência da justiça repressiva sobre o transgressor. Disto se depreende a necessidade de se conceder credibilidade à prova oral em análise. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de drogas privilegiado circunstanciado - Artigo 33, §4º, c. c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006 - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Palavra dos policiais - Validade - Precedentes - Policiais que não tinham motivo algum para falsamente incriminar um des conhecido inocente - Insustentável alegação de ausência de provas ou a desclassificação para uso - Condenação mantida - Pena - Dosimetria - Reprimenda aplicada de forma exacerbada - Necessidade de afastamento da causa de aumento relativa à proximidade de estabelecimento educacional - Tal circunstância não foi descrita na exordial - Ausência de correlação entre acusação e sentença - Ademais, não restou demonstrado nos autos a proximidade com estabelecimento de ensino -- Regime inicial fechado - Adequado ao caso concreto - Diante do quantum de pena, era mesma inviável a substituição - Gratuidade da Justiça - Necessidade - Deve-se presumir verdadeira a alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJSP; Apelação Criminal 1500200-46.2019.8.26.0622; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapeva - 2ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 30/07/2020; Data de Registro: 30/07/2020)

Repiso, ainda, que os policiais militares, como servidores públicos que são, gozam de credibilidade, sendo seus testemunhos plenamente válidos, até porque inexistem impedimentos de ordem moral para afastá-los, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

"Cálculo da Pena - Tráfico de Entorpecentes - Agente flagrado tendo em depósito e guardando 33,67 gramas cocaína sob a forma de "crack" (03 pedras), 101,11 gramas de cocaína (82 porções) e 607,01 gramas de maconha (01 "tijolo" e 02 "tabletes") - Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório - Validade No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. Exacerbação da pena-base seguindo os critérios norteadores previstos no art. 42 da Lei n. 11.343/06, em razão da quantidade e a variedade do entorpecente apreendido - Admissibilidade Nos casos de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei n. 11.343/06) é perfeitamente admissível a elevação da pena-base com base na quantidade e variedade mais nociva do tóxico apreendido, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos. Cálculo da Pena - Tráfico de entorpecentes - Agente reincidente - Inaplicabilidade da redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 O fato de o agente ser reincidente afasta a possibilidade de incidência da redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, em razão de expressa vedação legal neste sentido, uma vez que, dentre os requisitos previstos para referido benefício, consta a primariedade do agente.

(TJSP; Apelação Criminal 1500212-53.2020.8.26.0613; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Casa Branca - 1ª Vara; Data do Julgamento: 30/04/2021; Data de Registro: 30/04/2021) (grifo meu)

O réu, por sua vez, alega ser usuário de drogas e que tais drogas seriam de uso pessoal, ocorre que a quantidade de droga apreendida, o montante em dinheiro e o local dos fatos impedem que se dê crédito à versão dele.

Anote-se, que a condição de drogadito sustentada pelo réu não é inconciliável com a traficância, pois não é incomum usuários traficarem para sustentar o próprio vício e ainda obter algum lucro.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, almeja a fixação da pena-base no mínimo legal, a concessão do redutor e o abrandamento do regime inicial. Sem razão. Autoria e materialidade estão devidamente comprovadas. Provas dos autos sustentam de forma clara e indubitosa a condenação. Versão dos policiais responsáveis pelo flagrante mostrou-se segura e harmônica, imputando a responsabilidade criminal ao acusado. Finalidade de mercancia caracterizada. A simples condição de usuário não exclui automaticamente a traficância. Condenação por tráfico era mesmo a rigor. Dosimetria não comporta reparos. Na primeira fase, basilar acima do mínimo devidamente justificada. A seguir, correta a majoração da reprimenda pela reincidência. Ao final, impossível aplicar o redutor. Regime fechado proporcional e necessário à hipótese em comento. Impossibilidade de substituição por restritiva de direitos. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 1510160-10.2020.8.26.0228; Relator (a): Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 28ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/05/2021; Data de Registro: 22/05/2021)

Note-se que o laudo pericial de fls. 236/240, em sua conclusão relata: "Trata-se de pessoa que, ao tempo da ação que lhe é imputada, era plenamente capaz de entender e de se determinar.". Ou seja, muito embora a defesa tente demonstrar que o acusado se encontrava naquele local apenas como mero usuário e que não era capaz de determinar sua conduta em razão de sua dependência, o laudo aponta no sentido oposto.

Por fim, há ainda que se analisar a questão do local em que o crime ocorreu, uma vez que, ao analisar o laudo de local acostado às fls. 93/97, constata-se que a prática criminoso se deu próximo a uma praça pública e a uma quadra esportiva. Tais locais, são de intenso de trânsito de crianças e jovens, o que agrava sobremaneira a conduta do acusado, configurando a causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06.

A lei pune com maior severidade o comércio ilícito em determinadas regiões pelo perigo em abstrato que ele enseja, o que significa que é irrelevante a ausência de notícia sobre a movimentação de populares ou de expediente nos sítios escudados, já que é despicienda a demonstração de que os acusados tinham os frequentadores de tais locais como público-alvo do ilícito comércio. Como se sabe, o tráfico de drogas é crime habitual, aquele que se insere na rotina e no modo de vida do criminoso configurando a periculosidade que a legislação pretendeu punir mais gravemente.

Somando-se tal contexto às demais provas reunidas, impõe-se o édito condenatório calcado nas sinceras provas coligidas que demonstram seguramente sua atuação na prática do tráfico de drogas.

Passo, então, à dosimetria das penas.

Observando-se os elementos dos autos, bem como aqueles norteadores previstos nos artigos 59 e 60, do Código Penal, e no artigo 42, da Lei nº 11.343/06, verifico que o réu ostenta Maus antecedentes (fl. 31/35), bem como a natureza da droga apreendida é das mais nocivas à saúde humana, por tanto, fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, 05 anos e 06 meses de reclusão e ao pagamento de 560 dias-multa.

Reconheço a agravante da reincidência (proc. nº 0000969-37.2016.8.26.0363 - fls. 31), de forma que majoro a pena para 06 anos de reclusão e ao pagamento de 600 dias-multa.

Na terceira fase, aplico a causa de aumento prevista pelo artigo 40, inciso III da Lei 11.343/06, por tanto, aumento-lhe a pena em 1/6 chegando a 07 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Fixo cada dia-multa no mínimo legal, por falta de maiores elementos que indiquem ser o acusado portador de situação econômica favorável.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e o faço para condenar WILLIAN BRUNO SABINO FERNANDES, qualificado nos autos, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal previsto no art. 43 da Lei 11.343/06, por incursão no artigo 33, caput c.c. art. 40, III da Lei n. 11.343/06.

Em razão da quantidade da pena cominada, o regime inicial do cumprimento da pena deverá ser o fechado.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois respondeu custodiado ao processo e persistem os requisitos que ensejaram sua prisão processual, de modo que não vislumbro por ora elementos indicativos de que solto não reincidirá novamente em práticas desenvolvidas ao arrepio da lei penal. Ademais, trata-se de delito de extrema gravidade, raiz de diversos males, disseminado no seio da sociedade local e que gera constante desassossego à ordem pública.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Decreto, por fim, o perdimento dos valores apreendidos nos autos em favor da União, já que se presumem produtos do tráfico, conforme expressa disposição legal do art. 63, caput e §1º, da Lei nº 11.343/06.

Eventuais outros bens que remanesçam apreendidos, caso não haja o competente pedido de restituição, em consonância com o artigo 123 do Código de Processo Penal, decorrido o prazo de noventa dias, contados do trânsito em julgado, fica declarado o seu perdimento e liberados para venda em leilão, incineração ou inutilização por outro meio, ou ainda para recolhimento ao museu criminal, se houver interesse na sua conservação (artigo 516 das NSCGJ).

Condene o acusado ao pagamento das custas judiciais.

PI

Mogi Mirim, 31 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA